

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1854/2531	บริษัทนนทเสถียร จำกัด	โจทก์
	นายอร่าม สุทธะพินทุ กับพวก	จำเลย
	บริษัทนนทเสถียร จำกัด โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า การวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย มาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์จะต้องอาศัยข้อเท็จจริงซึ่งศาลได้วินิจฉัยไปแล้ว อุทธรณ์โจทก์จึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์โจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และศาลแรงงานกลางที่ว่าโจทก์เลิกจ้างลูกจ้างในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับเป็นการไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 123 โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสิบห้าคนแถลงคัดค้าน (อันดับ 43)

โจทก์ฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ 11/2531 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2531

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 32)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 38)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าผู้กล่าวหาได้กระทำความผิดดังโจทก์กล่าวอ้างแต่เชื่อว่าโจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาเนื่องมาจากการยื่นข้อเรียกร้องโจทก์อุทธรณ์พอจับใจความได้ว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้กล่าวหาได้ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงและโจทก์เลิกจ้างเพราะเหตุนั้น จึงเลิกจ้างได้ตามมาตรา 123(2)(3)(5) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าผู้กล่าวหาได้กระทำความผิดดังโจทก์กล่าวอ้างแต่เชื่อว่าโจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาเนื่องมาจากการยื่นข้อเรียกร้องโจทก์อุทธรณ์พอจับใจความได้ว่าพยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ว่าผู้กล่าวหาได้ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของโจทก์เป็นกรณีร้ายแรงและโจทก์เลิกจ้างเพราะเหตุนั้น จึงเลิกจ้างได้ตามมาตรา 123(2)(3)(5) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. 2518ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานิช เพียรสนอง-ศิลปชัย มัทธูรศ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ